



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE HUERTA DE REY (BURGOS)

ACUERDO de 27 de marzo de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Huerta de Rey (Burgos), por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, modificación de límites del área de actuación aislada AA-UN 3. Expte.: 245/2025.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2026, ha aprobado definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, modificación límites área de actuación aislada AA-UN 3 Huerta de Rey, redactado por las Arquitectas Ana Hernando Asenjo y Ruth Mambrilla Cabañas, y promovido por Emilio Maria García.

De conformidad con el artículo 61.de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y el artículo 175 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se publica el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la página web del Ayuntamiento de Huerta de Rey (www.huertaderey.es). El acuerdo de aprobación definitiva entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa puede interponer los recursos siguientes:

Recurso potestativo de reposición ante el mismo Órgano que lo ha dictado o acudir a la vía Contenciosa-Administrativa. No obstante, puede interponer cualquier otro recurso que considere pertinente.

Huerta de Rey, 29 de junio de 2026.

El Alcalde,

Fdo.: JOSÉ ANTONIO CÁMARA MOLINERO



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA



II MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM
DE HUERTA DE REY (BURGOS)
MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE
ACTUACIÓN AISLADA "AA-NU 3 (HUERTA DE REY)"

ARQUITECTAS ANA HERNANDO ASENJO RUTH MAMBRILLA CABAÑAS

1

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

ÍNDICE

I.MEMORIA INFORMATIVA

- 1.1. AGENTES: AUTOR DEL ENCARGO Y REDACTORAS
- 1.2. ANTECEDENTES, OBJETO Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN
- 1.3. ENCUADRE LEGAL

II.MEMORIA VINCULANTE

- 2.1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL
- 2.2. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA
- 2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA
 - 2.3.1. Justificación según las características de la parcela
 - 2.3.2. Acreditación del interés público
- 2.4. INFLUENCIA SOBRE EL MODELO TERRITORIAL.
- 2.5. INFLUENCIA SOBRE A ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE.
- 2.6. IDENTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LA MODIFICACIÓN: ESTADO ACTUAL Y PROPUESTO
- 2.7. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 173 DEL RUCYL: MODIFICACIONES QUE AUMENTEN EL VOLUMEN EDIFICABLE O LA DENSIDAD DE POBLACION.
- 2.8. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 157 DEL RUCYL: TRÁMITE AMBIENTAL.
- 2.9. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
- 2.10. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
- 2.11. RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS. PROTECCIÓN CIUDADANA
- 2.12. RESUMEN EJECUTIVO

III. CONCLUSIÓN

- Anejo I. Documentación catastral
- Anejo II. Licencia de obras 2007

IV. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

ARQUITECTAS ANA HERNANDO ASENJO RUTH MAMBRILLA CABAÑAS

2

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

I.MEMORIA INFORMATIVA

1.1. AGENTES: AUTOR DEL ENCARGO Y REDACTORAS

La redacción del presente documento se realiza a instancias de D. Emilio María García, mayor de edad, titular del documento nacional de identidad nº XXXXXXXXX, con domicilio a efectos de notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, como propietario de la parcela 1023721VM7312S0001OU, sita en Camino Salce, 10D de Huerta de Rey (Burgos).

Son redactoras de este documento las Arquitectas superiores Dña. Ana Isabel Hernando Asenjo y Dña. Ruth Mambrilla Cabañas, con DNI. XXXXXXXX y XXXXXXXX, pertenecientes al colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este con los números de colegiadas XXXX y XXXX respectivamente, y con domicilio profesional en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

1.2. ANTECEDENTES, OBJETO Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN

El objeto del presente documento es la **modificación de los límites del área de actuación AA-NU 3 (Huerta de Rey)**.

En concreto se trata de la modificación de los límites de dicho área, en lo que respecta a la citada parcela, sita en el Camino Salce nº 10D e incluida en el ámbito de actuación y normalización, así como al vial de acceso a la misma. Esta se encuentra grafiada en los planos de ordenación (plano PO.3.2.) incluida en el área de actuación y dentro de la zona CT1, siendo la única parcela con esta clasificación que queda dentro de dicho área.

La documentación catastral se adjunta en el Anejo I de la presente memoria. Según lo anterior la superficie afectada por la modificación se ciñe a la actual superficie bruta de la parcela señalada y al tramo de camino que le da acceso desde el vial principal.

En la parcela existe una construcción inacabada dedicada a vivienda unifamiliar para la que el antiguo propietario obtuvo licencia de construcción, con informe urbanístico favorable en el año 2007. En la misma no se hace referencia específicamente a condiciones urbanización necesarias para alcanzar la condición de solar ni para la eficacia de la misma. Dicho documento de licencia se recoge en el Anejo II.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

La parcela no posee en la actualidad acceso por vía pavimentada sino que el mismo se realiza por el camino de tierra (camino Salce) que se encuentra incluido en el área de actuación. El acceso a todos los servicios urbanos requeridos que garantizarán la condición de solar (abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales a red de saneamiento, suministro de energía eléctrica y alumbrado público) también deben llegar con su trazado a través del camino que actualmente se encuentra sin urbanizar. Dicho camino o futura calle ha sido regularizada recientemente, mediante la cesión de una porción de terreno bruto privado de la parcela 1023718VM7312S0001OU que quedaba fuera de alineación, para obtener una anchura de 7m (1m acera+5m carril dos direcciones +1m acera) en la anterior Modificación Puntual aprobada sobre este mismo área.

Sus alineaciones se encuentran marcadas según plano de ordenación de las NUM, pero procedería aclarar mediante estudio topográfico la realidad in situ de la parcela, puesto que su grafía difiere en catastro, en las NUM y en la realidad física in situ. Se incluirá en la presente modificación.

Puesto que el objeto señalado en el área de actuación es la *urbanización de la zona con el ensanche, prolongación del vial existente y normalización de las parcelas para que alcancen la condición de solar*, y dado lo anteriormente señalado, el objeto de la presente modificación es el cambio en la delimitación del área de actuación aislada AA-NU 3, para excluir dicha parcela y el tramo del vial que le da acceso de la misma, rectificando la alineación de la parcela que nos ocupa para adaptarla a la realidad física existente.

1.3. ENCUADRE LEGAL

Las Normas Urbanísticas Municipales de Huerta de Rey fueron aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Medioambiente y Urbanismo de Burgos el día 27 de febrero de 2014 y publicadas el 14 de abril de 2014, siendo dicho documento el instrumento de planeamiento vigente en el municipio. Existe además una modificación puntual posterior aprobada definitivamente el 30 de julio de 2015 y publicada el 4 de septiembre de 2015, que corrige algunas determinaciones, así como una corrección de errores, no afectando este último al ámbito que nos ocupa.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

Existe además una reciente Modificación Puntual, aprobada definitivamente el 27 de noviembre de 2024 y publicada en el BocyL el 7 de febrero de 2025, que ha modificado la delimitación del área de actuación aislada AA-NU 3.

Además esta normativa se aplica de acuerdo con el régimen legislativo superior vigente:

- Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana).
Revisión vigente de Mayo de 2023.
- Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, modificada por las Leyes 10/2002 de 10 de julio, 21/2002 de 27 de septiembre, 10/2003 de 23 de diciembre, 13/2005 de 27 de diciembre, Ley 4/2008 de 15 de septiembre, de Medidas de Urbanismo y Suelo) y sus Reglamentos de Desarrollo. Recientemente la Ley de Urbanismo ha sido modificada de forma amplia y profunda mediante la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. Última actualización publicada del 6 de marzo de 2023.
- Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, y modificado por Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, Decreto 68/2006, de 5 de octubre, Decreto 6/2008, de 24 de enero, Decreto 45/2009 de 9 de julio y Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. Última actualización vigente desde el 15 de abril de 2021.
- La ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, con su correspondiente desarrollo reglamentario; última versión vigente del 19 de octubre de 2014. Ley 3/2008 de 17 de junio, aprobación de directrices esenciales de ordenación del territorio de Castilla y León.
- Orden FOM 1602/2008 de 16 de septiembre por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística de CyL.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

D. Emilio María García es competente para promover la presente Modificación, tal y como se expone en el **art. 149.1 del RUCyL**:

“Los instrumentos de planeamiento urbanístico pueden ser elaborados tanto por el Ayuntamiento como por otras Administraciones públicas y por los particulares, sin perjuicio de que su aprobación corresponda a las Administraciones públicas competentes en cada caso.”

En virtud de lo establecido en el **art. 167 del RUCyL**:

“Los instrumentos de planeamiento urbanístico tienen vigencia indefinida. No obstante, las Administraciones públicas competentes pueden proceder en cualquier momento, de oficio o a instancia de otras administraciones públicas o de los particulares, a alterar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico mediante los procedimientos de revisión y modificación regulados en los artículos siguientes”

El objeto del presente documento **no es la revisión de las NUM**, a los efectos de lo contemplado en el **art. 168.1. y siguientes del RUCyL** :

“Se entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento general la reconsideración total de la ordenación general establecida en los mismos. En particular, debe seguirse este procedimiento cuando se pretenda aumentar la superficie de suelo urbano y urbanizable o la previsión del número de viviendas de su ámbito en más de un 50 por ciento respecto de la ordenación anterior, sea aisladamente o en unión de las modificaciones aprobadas en los cuatro años anteriores al correspondiente acuerdo de aprobación inicial.”

Este documento no implica ningún tipo de reconsideración de las determinaciones de la ordenación general del planeamiento urbanístico. Tampoco pretende en ningún caso la ampliación de la superficie de suelo urbano o urbanizable.

Por lo anterior y en virtud del **art. 169.1. del RUCyL** el presente documento implica una **Modificación de las NNUU**:

“1. Los cambios que se introduzcan en los instrumentos de planeamiento general se consideran como modificación de dichos instrumentos, salvo cuando impliquen su revisión o cuando se realicen por otros instrumentos habilitados para ello.”

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

En relación al contenido que una modificación independientemente del instrumento de planeamiento que quiera modificar debe contener, se establece en el **art. 169.3** lo siguiente:

“a) Limitarse a contener las determinaciones adecuadas a su específica finalidad, de entre las previstas en este Reglamento para el instrumento modificado.

b) Contener los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones y en especial los cambios que se introduzcan en las determinaciones vigentes, incluyendo al menos un documento independiente denominado Memoria vinculante donde se expresen y justifiquen dichos cambios, y que haga referencia a los siguientes aspectos:

1º. La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público.

2º. La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto.

3º. El análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente.”

En cuanto a la tramitación administrativa de la presente modificación, tal y como se recoge en las **NUM**, en su **Sección 13- ACTUACIONES AISLADAS**

Las Actuaciones ya delimitadas pueden modificarse mediante los procedimientos de revisión y modificación de los instrumentos de planeamiento urbanísticos.

Además, si el único objeto de la modificación es la creación, agrupación, división, alteración de límites o supresión de unidades de normalización o unidades de urbanización, en todo caso sin alterar ninguna otra determinación del planeamiento, excepto los plazos para cumplir los deberes urbanísticos, pueden tramitarse por el procedimiento simplificado previsto en el artículo 58.3.b) de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y el artículo 171 de su reglamento, donde al Ayuntamiento le corresponde la aprobación definitiva de dichas modificaciones.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

Así mismo lo recoge el **art. 237.2. del RUCyL**:

2. Las unidades de actuación pueden modificarse mediante los procedimientos de revisión y modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. En particular, las modificaciones cuyo único objeto sea la agrupación o división de unidades ya existentes o la alteración de límites entre varias unidades, sin alterar ninguna otra determinación del planeamiento vigente, pueden tramitarse por el procedimiento del artículo 171.

Por lo tanto en el caso que nos ocupa, puesto que la modificación únicamente afecta a la alteración del límite del ámbito de la actuación aislada AA-NU3 y no altera ninguna otra determinación del planeamiento vigente, la misma se puede tramitar mediante el procedimiento simplificado recogido en el **art. 171 del RUCyL**.

En todos los municipios, corresponde al Ayuntamiento la aprobación definitiva de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico cuyo único objeto sea alterar la delimitación de las unidades de normalización o de las unidades de actuación, o bien los plazos para cumplir los deberes urbanísticos, conforme a lo dispuesto en los artículos 154, 155, 158.1 y 165. Además, para la aprobación de estas modificaciones no es obligatorio lo dispuesto en los artículos 153, 156, 157 y 158.2, salvo que se incurra en alguno de los supuestos en los que la legislación del Estado exige la solicitud de informe preceptivo.

dsar
estudio de arquitectura

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

II.MEMORIA VINCULANTE

2.1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

El promotor de la modificación es propietario de la parcela de referencia catastral 1023721VM7312S0001OU, sita en el Camino Salce nº 10(D) e incluida en el ámbito de actuación y normalización área de la **Actuación Aislada AA-NU3 (Huerta de Rey)**. La misma es la única parcela perteneciente a la ordenanza CT1 que se encuentra en la actualidad incluida en dicho ámbito.



En la parcela existe una construcción para la que fue concedida licencia en el año 2007, esta se recoge en el Anejo II. Se desconoce, puesto que sólo se dispone de la resolución de la alcaldía, si se procedió a señalar expresamente en dicha concesión de licencia las condiciones de urbanización necesarias para garantizar las condiciones de solar de forma previa o simultánea a la construcción. Esta fue promovida por D. Emiliano Herrero Molinero, anterior propietario, que inició la construcción de la misma. En un momento dado la obra se detuvo, quedando la vivienda inacabada. En la actualidad consta únicamente de estructura, cerramiento (sin carpintería exterior) y cubierta. Además la urbanización del vial que le da acceso se encuentra sin llevar a cabo. Para la misma no existe certificación parcial ni final de obra debido a esta circunstancia.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

Por lo tanto la parcela no posee acceso por vía pavimentada, sino que se accede por el tramo del Camino Salce que se encuentra “en tierra” y sin los servicios básicos urbanos. Precisamente el ámbito que se pretende modificar posee como uno de sus objetivos el desarrollo de dicho vial así como la normalización de fincas según sus alineaciones marcadas según plano de ordenación de las NUM y todos los servicios urbanos requeridos que garanticen la condición de solar de las mismas: abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales a red de saneamiento, suministro de energía eléctrica y alumbrado público.

En la redacción de las nuevas NUM en 2014, fue incluida con una de sus parcelas colindantes y también perteneciente a la zona CT1, junto con otras parcelas señaladas en la zona como AC1 en el área de la **Actuación Aislada AA-NU3 (Huerta de Rey)**.

Así mismo la parcela en cuestión se señaló en las NUM la alineación, que marca la cesión de terreno necesaria para la regularización del vial. La misma habrá de adaptarse a la realidad in situ, que difiere de lo recogido en los planos catastrales y de las NUM.



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

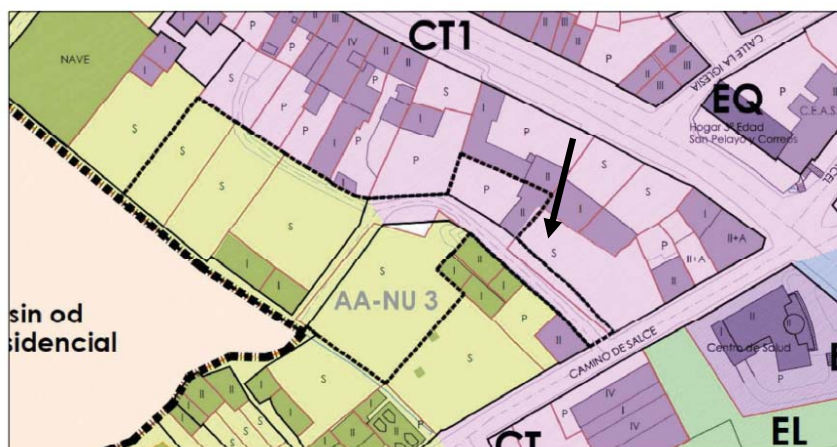
En la actualidad y tras la modificación puntual de las NUM aprobada en el área de la **Actuación Aislada AA-NU3 (Huerta de Rey)**, se encuentra definida de la siguiente manera:

» Área de Actuación AA-UN 3 (Huerta de Rey), camino de acceso a parcelas en las traseras del final de la Calle Caridad, que forman un espacio de 3.842,64 m² de superficie.

Objeto: Urbanización de la zona con el ensanche y prolongación del vial existente y normalización de las parcelas para que alcancen la condición de solar.

Instrumento de gestión: Actuación aislada de Urbanización y Normalización.

En el correspondiente plano de ordenación PO3.2. de la Modificación Puntual, la misma se recoge de la siguiente manera:



Como se puede observar la parcela colindante por el oeste, sita en la misma calle en el nº12, con referencia catastral 1023708VM7312S0001GU, tiene como único acceso el mismo vial que da acceso a la parcela que nos ocupa y que se encuentra incluido también en la AA-NU3. Sin embargo esta otra parcela se ha dejado excluida de ese ámbito, dándose la circunstancia de no poder alcanzar la condición de solar hasta que no se desarrolle esta Área de Actuación en el que la propia parcela no se encuentra incluida.

Ninguna de las dos parcelas a las que nos referimos anteriormente se encuentran recogidas en catastro de forma acorde con la realidad física existente: la que nos ocupa aparece como un suelo sin edificar sin rastro de la construcción inacabada que existe en ella y la colindante aparece con sus límites incluyendo el camino que realmente existe y que deberá ser objeto de cesión, para convertirse en el vial de acceso. El cambio en catastro de esta última, para incluir parte del vial, se ha producido recientemente; anteriormente figuraba en catastro como viene recogida en las NUM. (v. doc gráfica)

II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

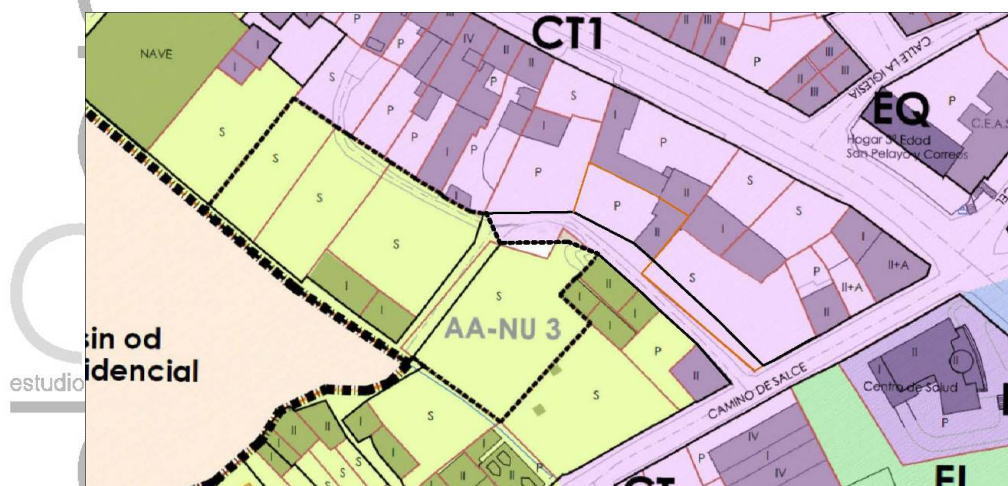
El objeto señalado en el área de actuación AA-UN 3 es la *urbanización de la zona con el ensanche, prolongación del vial existente y normalización de las parcelas para que alcancen la condición de solar.*

Se propone mediante este documento **la modificación de los límites de la actuación aislada AA-NU3**, procediendo a excluir la zona correspondiente a la ordenanza CT1, grafiada en el Plano PO3.2. en color morado, es decir tanto la parcela 1023721VM7312S0001OU, como la zona correspondiente al vial incluido en este ámbito hasta el punto en el que le permite el acceso, no sólo a esta sino también a la parcela 1023708VM7312S0001GU colindante que no pertenece al ámbito de la AA-NU3 y sin embargo no posee acceso más que por el citado vial.

El resto de parcelas de la manzana incluidas en la zona de ordenanza CT1 tienen acceso bien por la Calle Caridad o bien por el frente del Camino Salce, a excepción de estas dos.

En total se restan del área de actuación 807,66m²: 497,43m² de vial y 310.23m² correspondientes a la parcela 1023721VM7312S0001OU.

El nuevo ámbito propuesto para dicha actuación aislada quedaría por tanto como sigue:



Todo lo anterior queda más claramente recogido en los planos que acompañan la presente memoria.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA.

2.3.1. Justificación según las características de la parcela

Como anteriormente se ha reseñado la parcela objeto de la presente Modificación se encuentra en suelo urbano consolidado incluida según se señala en el PO 3.2. en la AA UN 3. La misma posee acceso rodado, pero no pavimentado, por Camino Salce.

Tampoco tiene acceso a los servicios urbanos requeridos que garantizan la condición de solar: abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales a red de saneamiento, suministro de energía eléctrica y alumbrado público.

▪ El Art. 24.1. del RUCyL establece la **CONDICIÓN DE SOLAR**

1. Tienen la condición de solar las superficies de suelo urbano consolidado legalmente conformadas o divididas, aptas para su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente, y que cuenten con:

a) Acceso por vía urbana que cumpla las siguientes condiciones:

1ª. Estar abierta sobre terrenos de uso y dominio público.

2ª. Estar señalada como vía pública en algún instrumento de planeamiento urbanístico.

3ª. Ser transitable por vehículos automóviles, salvo en los centros históricos que delimite el planeamiento urbanístico, y sin perjuicio de las medidas de regulación del tráfico.

4ª. Estar pavimentada y urbanizada con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas en el planeamiento urbanístico.

b) Los siguientes servicios, disponibles a pie de parcela en condiciones de caudal, potencia, intensidad y accesibilidad adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones existentes y a las que prevea o permita el planeamiento urbanístico:

1º. Abastecimiento de agua potable mediante red municipal de distribución.

2º. Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales.

3º. Suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión.

4º. Alumbrado público.

5º. Telecomunicaciones.

En este sentido se encuentra en una situación similar a la parcela colindante 1023708VM7312S0001GU sita en la misma calle en el nº 12, que sin embargo no se encuentra incluida en la AA-NU3.

Sin embargo ambas difieren en cuanto a sus características, en la parcela del número 10(D) existe una edificación inacabada para la que en su día se obtuvo licencia, y

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

en la del nº 12 puede considerarse que existe un solar, ya que sólo parece haber algunos restos de una antigua ruina.

▪ **El Art. 24.2. del RUCyL establece:**

2. La condición de solar se extinguirá:

a) Por el cambio de clasificación de los terrenos; en tal caso la eficacia de la extinción se producirá con la entrada en vigor del instrumento de planeamiento urbanístico que la incluya entre sus determinaciones.

b) Por la obsolescencia o inadecuación sobrevenida de la urbanización; en tal caso la eficacia de la extinción se producirá en el momento en que el Ayuntamiento se la notifique al propietario, ya sea:

1º. De oficio, previa tramitación de procedimiento con audiencia al propietario.

2º. Mediante la resolución de un procedimiento de licencia urbanística u orden de ejecución, con audiencia al propietario.”

▪ **El Art. 22. b. del RUCyL establece** que de acuerdo a los criterios generales de clasificación del suelo, las NUM deben:

“Considerar las características de hecho y las aptitudes potenciales de cada terreno, tanto en sí mismas como en relación a su entorno y al conjunto del término municipal”

Pudiendo pensar que con la inclusión de la parcela propiedad del promotor en dicha AA NU 3 mediante la aprobación de las NUM, se produjo por un cambio en la clasificación de estos terrenos, sigue sin entenderse la diferencia que existe con los terrenos colindantes. Actualmente es la única parcela incluida en CT1 de toda la AANU3, el resto se encuentran en AC1 que son parcelas con otras características (zona de ensanche/borde, parcelas más grandes y sin ordenación en manzana). Además la parcela colindante (nº12) se encuentra en su misma situación en cuanto a clasificación y dotación de servicios y sin embargo no está incluida en la AA- NU3.

estudio de arq En el **art. 25 del RUCyL** en cuanto al suelo urbano consolidado se dice que deben incluirse en esta categoría: *“Los terrenos que tengan la condición de solar, así como los que puedan alcanzar dicha condición mediante actuaciones de gestión urbanística aislada.”*

Las obligaciones urbanísticas establecidas para suelo urbano consolidado prescritas por el **art. 41 del RUCyL** se materializan en el deber de urbanización, es decir, completar la urbanización de las parcelas a fin de que alcancen la condición de solar y en

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

el deber de cesión de los terrenos necesarios para regularizar las vías públicas existentes.

El **art. 42 del Rucyl** se establecen los deberes del suelo urbano no consolidado con ordenación detallada:

1. Los propietarios de suelo urbano no consolidado con ordenación detallada tienen los siguientes derechos:

a) A participar en la ejecución de una actuación urbanística cuyo objeto sea completar la urbanización de la unidad de actuación en la que estén incluidos sus terrenos, a fin de que las parcelas resultantes alcancen la condición de solar, en un régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas entre todos los propietarios afectados en proporción a su aportación.

b) A edificar las parcelas que hayan alcanzado la condición de solar, con las condiciones que señale en cada caso el planeamiento urbanístico.

2. El ejercicio del derecho a urbanizar requiere que previamente se apruebe el instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada y el Proyecto de Actuación. Además de lo anterior, el ejercicio del derecho a edificar requiere que previamente se obtenga la licencia urbanística correspondiente.

En el **art. 108 del Rucyl** se señala que las unidades de actuación *"deben delimitarse de forma que por sus dimensiones y demás características permitan la correcta ejecución de las determinaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico y el cumplimiento conjunto de los deberes urbanísticos por parte de los propietarios de los terrenos incluidos en la unidad"*

Parece que los terrenos clasificados en ordenanza CT1, es decir casco tradicional, deberían tratarse de suelos consolidados que han pertenecido y pertenecen al mismo. Sin embargo las dos parcelas del nº 10(D) y 12, pertenecen a una manzana consolidada y sin embargo no tienen la condición de solar. Con la inclusión en la AANU3 de la parcela que nos ocupa y el vial que le da servicio, se ha supeditado el que puedan alcanzar esta condición de solar, al desarrollo de la misma.

Atendiendo al anterior artículo 22.b) y al art. 41 podría haberse tenido en cuenta la capacidad de desarrollo directo de estas dos parcelas (1023721VM7312S0001OU y 1023708VM7312S0001GU) sin haber incluido en el ámbito de la actuación aislada la primera y el vial de acceso, únicamente imponiendo a los propietarios para el desarrollo de estas los condicionantes de respetar la alineación de la calle con las pertinentes cesiones y la necesaria urbanización y dotación de servicios de la misma para alcanzar su condición de solar.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

Pese a que el objeto de la AA UN3, recogido en la propia descripción de la misma en la Sección 13 de las NUM es la *“urbanización de la zona con el ensanche, prolongación del vial existente y normalización de las parcelas para que alcancen la condición de solar”*, y el art. 42 reconoce el derecho a alcanzar la condición de solar, que el ejercicio del derecho a urbanizar implique la aprobación del instrumento de gestión urbanística y el Proyecto de Actuación, junto con la inclusión de la parcela en la AA NU3 con otros terrenos con distintas características de hecho y con distintas aptitudes potenciales (lo que supone distintos intereses por parte de los propietarios de las parcelas implicadas), supone que se esté frenando su posibilidad de desarrollo y en cierta manera impide que se ejecuten las determinaciones del planeamiento tal y como señala el art. 108. Además está impidiendo el desarrollo de la parcela colindante del nº12, que ni siquiera está incluida en el AA.

Como ya se ha comentado la parcela objeto de esta modificación, posee una edificación inacabada, lo que constituye un “esqueleto urbano”, una obra sin cerrar en medio de la manzana. La posibilidad de desarrollo inmediato de la parcela al modificar los límites de la AA NU3 permitiría llevar a cabo la urbanización de la parte de vial y dotación de servicios que le corresponda para alcanzar la condición de solar y completar la construcción de la vivienda, según los parámetros de las actuales NUM. Esta es la intención y a lo que se compromete el promotor de la presente Modificación, lo que supondría una considerable mejora en cuanto a la imagen de la estructura urbana.

Además permitiría el desarrollo de la parcela colindante, que no se encuentra incluida en el área de la AA-NU3 y que no podría completar su urbanización y alcanzar su condición de solar tal cual se encuentra actualmente delimitada este área, ya que el vial por el que puede tener acceso está incluido en la misma e indefectiblemente condicionada su urbanización al desarrollo de esta.

Por lo tanto, a partir de lo expuesto, la modificación propuesta se considera adecuada a las características del ámbito donde se desarrolla y conforme a la normativa urbanística de aplicación.

estudio de arquitectura

2.3.2. Acreditación del interés público

Con la Modificación que se pretende llevar a cabo se trata de subsanar la inadecuación del área señalada para la AA NU3 a las características reales de las parcelas incluidas en la misma (pertenecientes a una manzana consolidada y clasificadas como CT1), en concreto a la parcela que es objeto de la presente Modificación y también

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

de la colindante, pese a no encontrarse dentro de dicho ámbito. Al incluir este terreno en una actuación aislada con otras parcelas con potencialidades muy diferentes (el resto de parcelas están en otra norma zonal y poseen otras características en cuanto a tamaño y organización urbana) se está retrasando su desarrollo.

Con esta actuación sobre las NUM se fomenta el desarrollo urbano adaptándolo a la verdadera potencialidad de uso del suelo en esa parcela y la colindante, garantizando además los deberes urbanísticos que le son exigibles a la misma. Es decir, se busca permitir el desarrollo del suelo que nos ocupa de forma inmediata, para completar la trama urbana de dicha calle y manzana, impidiendo crear vacíos y dejar “esqueletos constructivos” inacabados durante años. Lo anterior justificaría el interés público de la Modificación.

Por otra parte esta Modificación, aunque es promovida por un particular, no menoscaba el bien público, ni el interés general, ni el de ningún otro particular; sino más bien al contrario pretende incentivar el desarrollo del suelo urbano en esa área, bajo los mismos criterios ya señalados por el planeamiento existente y mejorar la trama urbana en esa zona. Por todo lo anteriormente expresado queda justificada su conveniencia.

2.4. INFLUENCIA SOBRE EL MODELO TERRITORIAL.

La modificación propuesta no altera de forma sustancial ninguna determinación contemplada en el modelo territorial definido en el instrumento de ordenación del territorio vigente, las NUM. Tampoco lo hace tanto en cuanto a que no se trata de un uso pernicioso, como en cuanto a la extensión del terreno afectado, que es pequeña en proporción a la total del término municipal.

2.5. INFLUENCIA SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE

Tampoco supone influencia alguna sobre la ordenación general, afectando únicamente al ámbito de la parcela urbana señalada en cuanto a su exclusión del área de la actuación aislada, modificando el límite de esta. No se pretende en ningún caso la ampliación de la superficie de suelo urbano o urbanizable.

Por ello se puede afirmar que la presente modificación no tiene influencia alguna sobre la ordenación general del municipio.

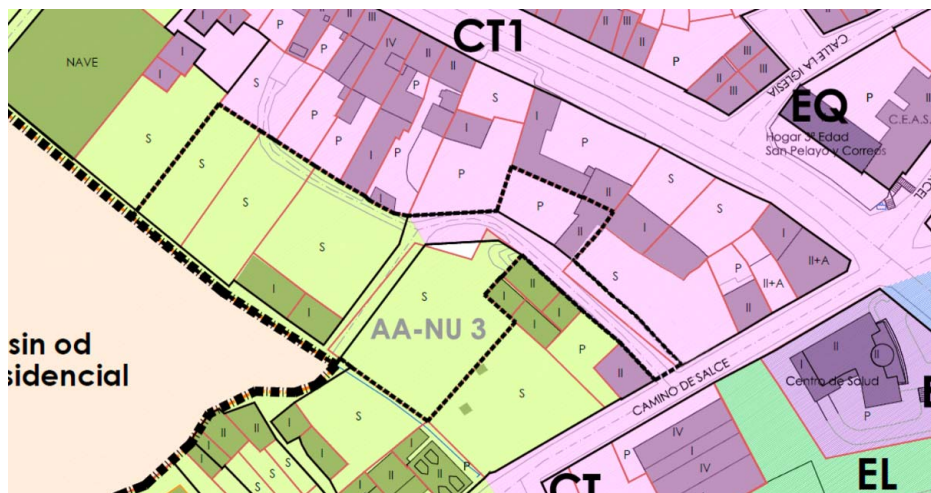
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

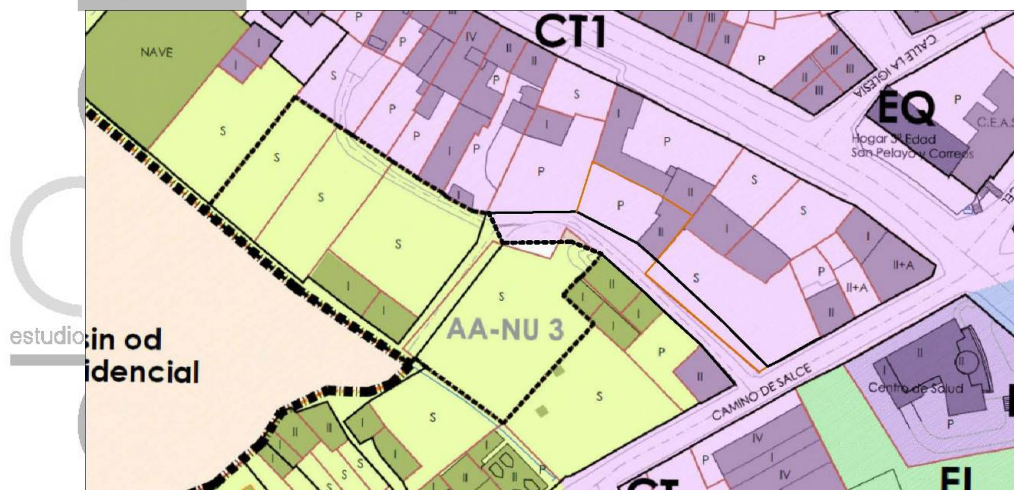
2.6. IDENTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LA MODIFICACIÓN: ESTADO ACTUAL Y PROPUESTO.

En el plano de ordenación PO3.2. de la Modificación de las NUM se vuelve a modificar el límite del área de la actuación aislada AA NU3

ESTADO ACTUAL



ESTADO PROPUESTO



Así y tras excluir la superficie neta de parcela la AA-NU3 y la superficie de vial pasará a tener 3034,98m2 de superficie.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

ESTADO ACTUAL

En la actualidad el área de la **Actuación Aislada AA-NU3 (Huerta de Rey)**, se encuentra definida en la Modificación de las NUM de la siguiente manera:

» Área de Actuación AA-UN 3 (Huerta de Rey), camino de acceso a parcelas en las traseras del final de la Calle Caridad, que forman un espacio de 3.842,64 m² de superficie.

Objeto: Urbanización de la zona con el ensanche y prolongación del vial existente y normalización de las parcelas para que alcancen la condición de solar.

Instrumento de gestión: Actuación aislada de Urbanización y Normalización.

ESTADO PROPUESTO

La nueva definición tras la modificación puntual de la **Actuación Aislada AA-NU3 (Huerta de Rey)**, será:

» Área de Actuación AA-UN 3 (Huerta de Rey), camino de acceso a parcelas en las traseras del final de la Calle Caridad, incluidas en AC1, que forman un espacio de 3.034,98 m² de superficie.

Objeto: Urbanización de la zona con el ensanche y prolongación del vial existente y normalización de las parcelas para que alcancen la condición de solar.

Instrumento de gestión: Actuación aislada de Urbanización y Normalización.

2.7.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 173 DEL RUCYL: MODIFICACIONES QUE AUMENTEN EL VOLUMEN EDIFICABLE O LA DENSIDAD DE POBLACION.

- Según señala el art. 173 del RUCyL:

"Para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico que aumenten el volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que cambien el uso del suelo, debe hacerse constar en el expediente la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación, y deben incrementarse proporcionalmente las reservas de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas situadas en la unidad urbana donde se produzca el aumento, o en un sector de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable delimitado colindante. A tal efecto:

- a) (...)
- b) *En el resto del suelo urbano consolidado, debe exigirse un incremento de las reservas cuando aumente el número de viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen edificable de forma que la superficie edificable con destino privado se incremente 500 metros cuadrados o más.*

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

La Modificación propuesta no supone un aumento del volumen edificable o el número de viviendas previsto, luego no resulta de aplicación el artículo anterior.

2.8. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 157 DEL RUCYL: TRÁMITE AMBIENTAL.

En este caso la modificación propuesta no afecta a la ordenación general y no establece como tal una ordenación detallada, más allá de modificar el límite de una actuación aislada ya señalada. La misma puede ser tramitada por el procedimiento abreviado recogido en el art. 171 del RUCyL, donde se descarta la obligatoriedad de lo dispuesto en los artículos 153,156,157 y 158.2., *salvo que que se incurra en alguno de los supuestos en los que la legislación del Estado exige la solicitud de informe preceptivo*, que no ha lugar en este caso.

Por lo anteriormente expresado no se considera necesario someter esta Modificación de las NUM al trámite de evaluación ambiental.

2.9. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

En el ámbito de la Modificación, la parcela 1023721VM7312S0001OU y el vial, no existen elementos catalogados según el documento de las NUM. Tampoco existen en el área de la actuación aislada AA NU3, que es en la que se modifican los límites.

2.10. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

El ámbito objeto de la Modificación no se encuentra afectada por la norma de protección arqueológica, al no estar señalada dentro del Catálogo del Patrimonio Arqueológico de las NUM.

2.11. RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS. PROTECCIÓN CIUDADANA.

Se analizan los riesgos naturales y tecnológicos en cumplimiento de lo establecido en el art. 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo sobre Protección Ciudadana de Castilla y León y en la modificación del apartado 1 por parte de la Ley 19/2010 de 22 de diciembre sobre Medidas Financieras y de Creación del ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León, donde se dice:

“los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico y sus modificaciones serán sometidos a informe preceptivo del órgano competente en materia de

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

protección ciudadana, en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo territorial adoptado”.

En la Revisión de las NUM, se recogió en su momento un análisis de los riesgos naturales existentes en el municipio. La presente Modificación no implica de ninguna manera variación alguna sobre la situación recogida en dicho análisis, ni implica empeoramiento alguno en materia de protección civil.

Se hace constar de forma expresa que no se tiene constancia de la inclusión de la parcela afectada por la presente Modificación, ni del resto de parcelas del área de actuación aislada a modificar, en ningún área sometida a riesgos especiales (ni naturales ni tecnológicos) que haya sido señalada por la administración competente para la protección de cada riesgo. Por lo tanto no existen riesgos que de forma cuantitativa y/o cualitativa se consideren incompatibles con la modificación señalada, no siendo necesario señalar medidas al respecto.

2.12. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento del art.112 del RUCyL se recoge el presente resumen ejecutivo.

La escasa entidad de la Modificación propuesta ha quedado suficientemente acreditada en los apartados anteriores: se ciñe a la modificación del límite de una Actuación Aislada que afecta a una única parcela y una zona de vial; no altera ninguna determinación del modelo territorial, ni de la ordenación vigente establecida en las NUM; tampoco supone un aumento del volumen edificable, ni del número de viviendas, ni de la densidad de población; se puede tramitar por el propio Ayuntamiento mediante el procedimiento abreviado recogido en el art. 171 del RUCyL y no se necesita evaluación ambiental; tampoco altera las condiciones de protección del patrimonio cultural o arqueológico.

En el caso concreto de la presente Modificación, basándonos en lo anterior, no se estima necesaria la suspensión de licencias sobre el ámbito de la misma, es decir sobre la parcela en cuestión. No se modifica la normativa aplicable sobre la misma, más allá de su exclusión o no de la AA NU3. Las licencias sobre la parcela afectada se podrían seguir otorgando durante la tramitación de la presente Modificación, condicionada a la aprobación de la misma imponiendo por parte de la administración competente (Ayuntamiento de Huerta de Rey) los condicionantes necesarios para garantizar los deberes urbanísticos a cumplir según su criterio.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

III.CONCLUSION

La Modificación propuesta pasará a formar parte del contenido normativo de las NUM de Huerta de Rey, tras su correspondiente tramitación y aprobación definitiva de acuerdo con la normativa vigente.

Todo lo anteriormente expuesto se complementa con la documentación recogida en los Anejos y con el apartado IV. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

En Aranda de Duero, julio de 2025.

Las Arquitectas

Fdo. Ruth Mambrilla Cabañas

Fdo. Ana Isabel Hernando Asenjo

El promotor

Fdo. Emilio María García

asar
estudio de arquitectura



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA



Anejo I: Documentación catastral

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA

Parcela del ámbito de modificación del límite de la AA-NU3, propiedad del promotor

GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 1023721VM7312S0001OU

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
CM SALCE 10[D] Suelo
09430 HUERTA DE REY (Huerta del Rey) [BURGOS]

Clase: URBANO
Uso principal: Suelo sin edif.
Superficie construida:
Año construcción:

PARCELA

Superficie gráfica: 289 m2
Participación del inmueble: 100.00 %
Tipo:

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 11 de Julio de 2025

Parcela colindante fuera de la AA-NU3

GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 1023708VM7312S0001GU

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
CM SALCE 12
09430 HUERTA DE REY (Huerta del Rey) [BURGOS]

Clase: URBANO
Uso principal: Industrial
Superficie construida: 69 m2
Año construcción: 1918

CONSTRUCCIÓN

Destino	Escala/Puerta	Superficie m²
ALMACEN	8:0501	69

PARCELA

Superficie gráfica: 615 m2
Participación del inmueble: 100.00 %
Tipo: Parcela construida sin división horizontal

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 11 de Julio de 2025



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA



Anejo II: Licencia de obras 2007

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

MEMORIA



Avda. de Alonso López, 1º 1
Teléfono: 947 38 00 01
Tel. y Fax: 947 38 00 16

REGISTRO DE SALIDA

Núm. _____

Fecha: _____

RESOLUCION DE LA ALCALDÍA DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2007.

RESULTANDO.- Que por D. EMILIANO HERRERO MOLINERO, se ha solicitado licencia urbanística para ejecución de vivienda unifamiliar en C/ Camino de Salce, 10 y 10 A de Huerta de Rey, (Burgos), conforme al proyecto redactado por el Arquitecto D. José Rica Berzal y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León-Este, (Demarcación de Burgos), con fecha 5 de junio de 2007 y modificado de 19 de julio de 2007.

CONSIDERANDO.- Que por el servicio de asesoramiento jurídico y urbanístico, dependiente de la Excm. Diputación Provincial de Burgos, ha emitido con fecha 20 de Agosto de 2007 informe técnico favorable.

CONSIDERANDO.- Lo establecido en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León, y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

RESUELVO,

PRIMERO.- Conceder licencia urbanística a D. EMILIANO HERRERO MOLINERO, para ejecución de vivienda unifamiliar en C/ Camino de Salce, 10-10 A de Huerta de Rey, (Burgos), con arreglo al proyecto básico redactado por el Arquitecto D. José Rica Berzal, y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León-Este, (Demarcación de Burgos) con fecha 5 de junio de 2007 y modificado de fecha 19 de julio de 2007.

SEGUNDO.- Subordinar la licencia al cumplimiento de las Condiciones Generales aplicable a este tipo de obras y a la presentación ante el Excmo. Ayuntamiento, antes del inicio de las obras, de los nombramientos de los técnicos (superior y medio) que intervengan en la dirección facultativa.

TERCERO.- La presente licencia se concede salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y, asimismo, de las autorizaciones o concesiones a otorgar por otras administraciones públicas.

CUARTO.- Aprobar la liquidación provisional correspondiente al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en la cantidad de 2.200,01 €.

QUINTO.- Notificar la presente Resolución al interesado.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente en Huerta de Rey en la fecha ut supra.

EL ALCALDE



Fdo. D. Antonio Muñoz Cámara

Ante mí
EL SECRETARIO



Fdo. D. Fernando Fierro López.

 estudio

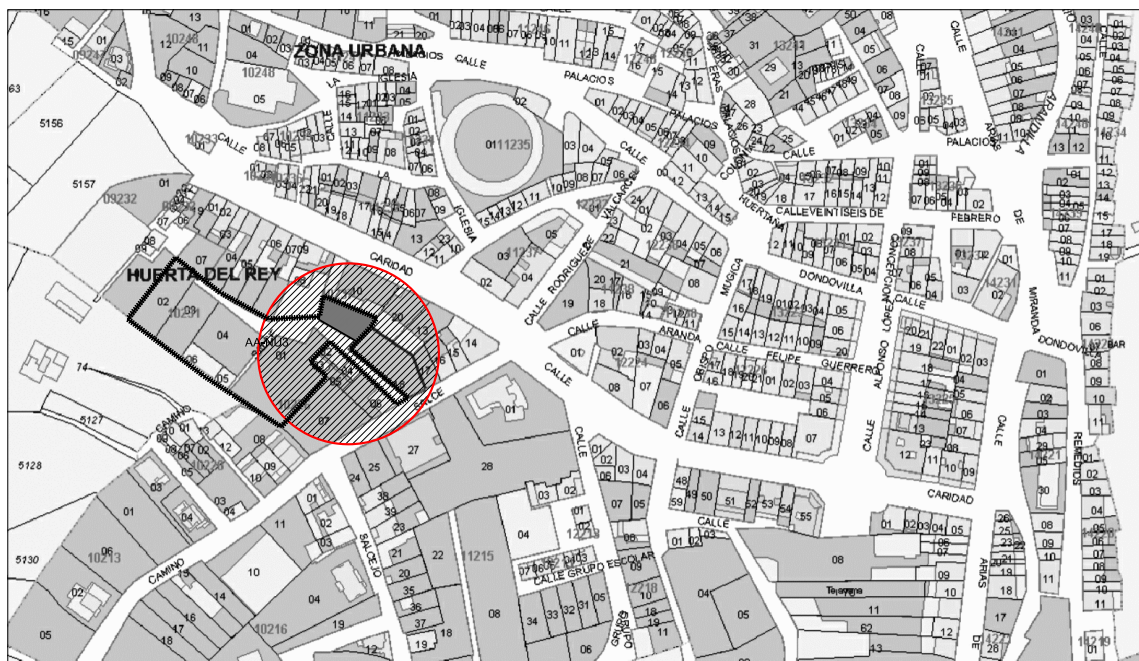


MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS).
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN AISLADA AA-UN 3 (HUERTA DE REY)

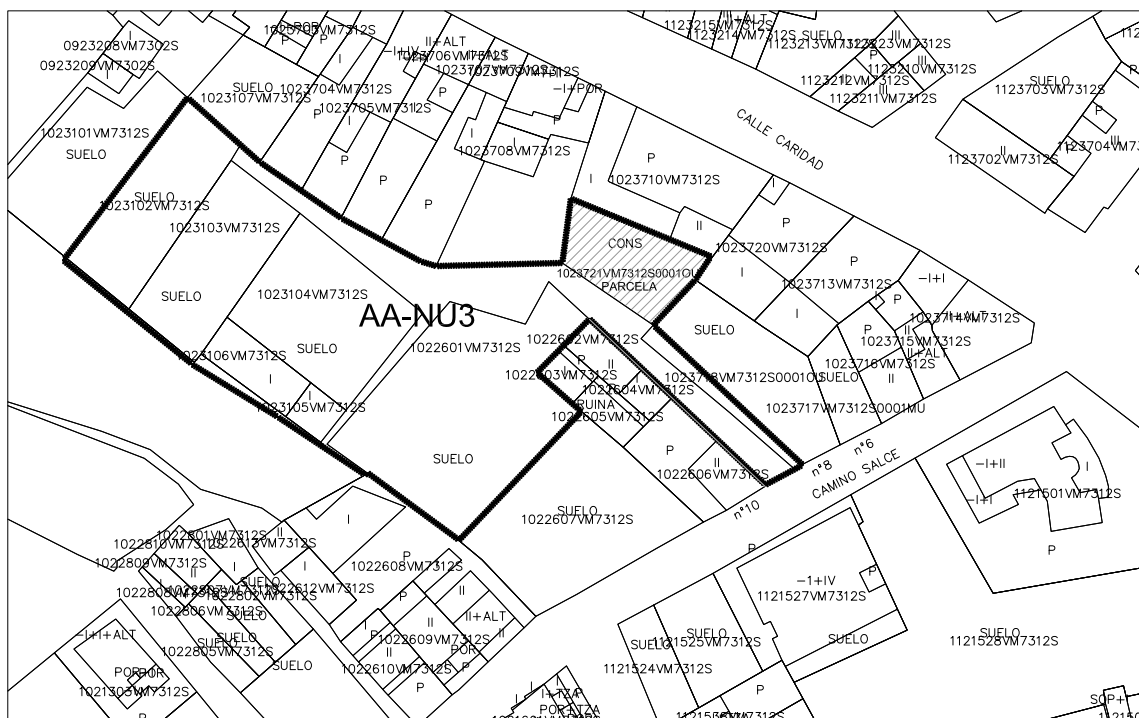
MEMORIA

o2ar
estudio de arquitectura

IV. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



PLANO DE SITUACIÓN E: 1/2000



PLANO DE EMPLAZAMIENTO E: 1/750

ARQUITECTAS
RUTH MAMBRILLA CABANAS
ANA ISABEL HERNÁNDEZ ASENSIO

C/ Morán, 15 Local
04000 Alanya de Duero Burgos
945 102 350
ruthmambrilla@gmail.com
C/ Gálvez, 10 2º E
40005 Soria
945 887 150
isabelhernandez@gmail.com

d2ar
diseño arquitectónico

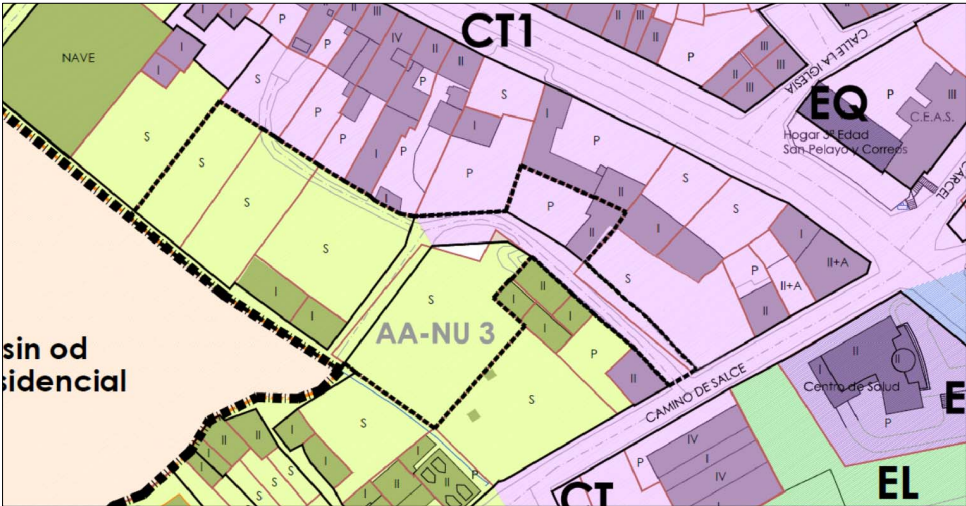
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS LÍNEAS DE HUERTA DE REY (BURGOS)
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL "AA-NU 3 (HUERTA DE REY)"

PROMOTOR
EMILIO MARÍA GARCÍA

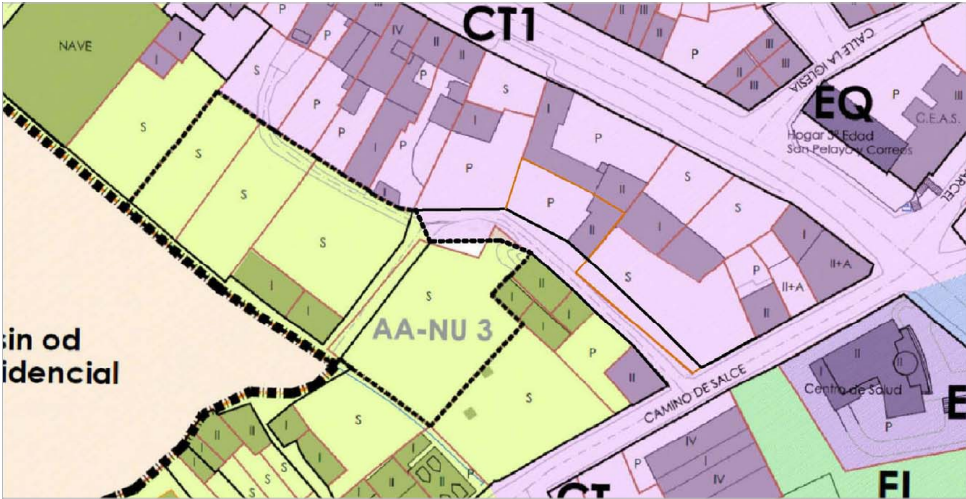
PLANO DE SITUACIÓN
Y EMPLAZAMIENTO

E-VRS
JULIO 2025

01



ESTADO ACTUAL AA-NU3 PO.3.2. I MODIFICACIÓN NUM



ESTADO PROPUESTO AA-NU3 PO.3.2. II MODIFICACIÓN NUM
pasará a tener 3,034,98m2 de superficie.

ARQUITECTAS
RUTH MAMBRILLA CABANAS
ANA EABEL HERNANDO ASENJO

C/ Morán, 15 Local
06400 Aranda de Duero Burgos
945.110.200
ruthmambrilla@gmail.com
C/ Gálvez, 13 2º E
40005 Soria
981.881.135
hernandobae@gmail.com

d2ar
diseño arquitectónico

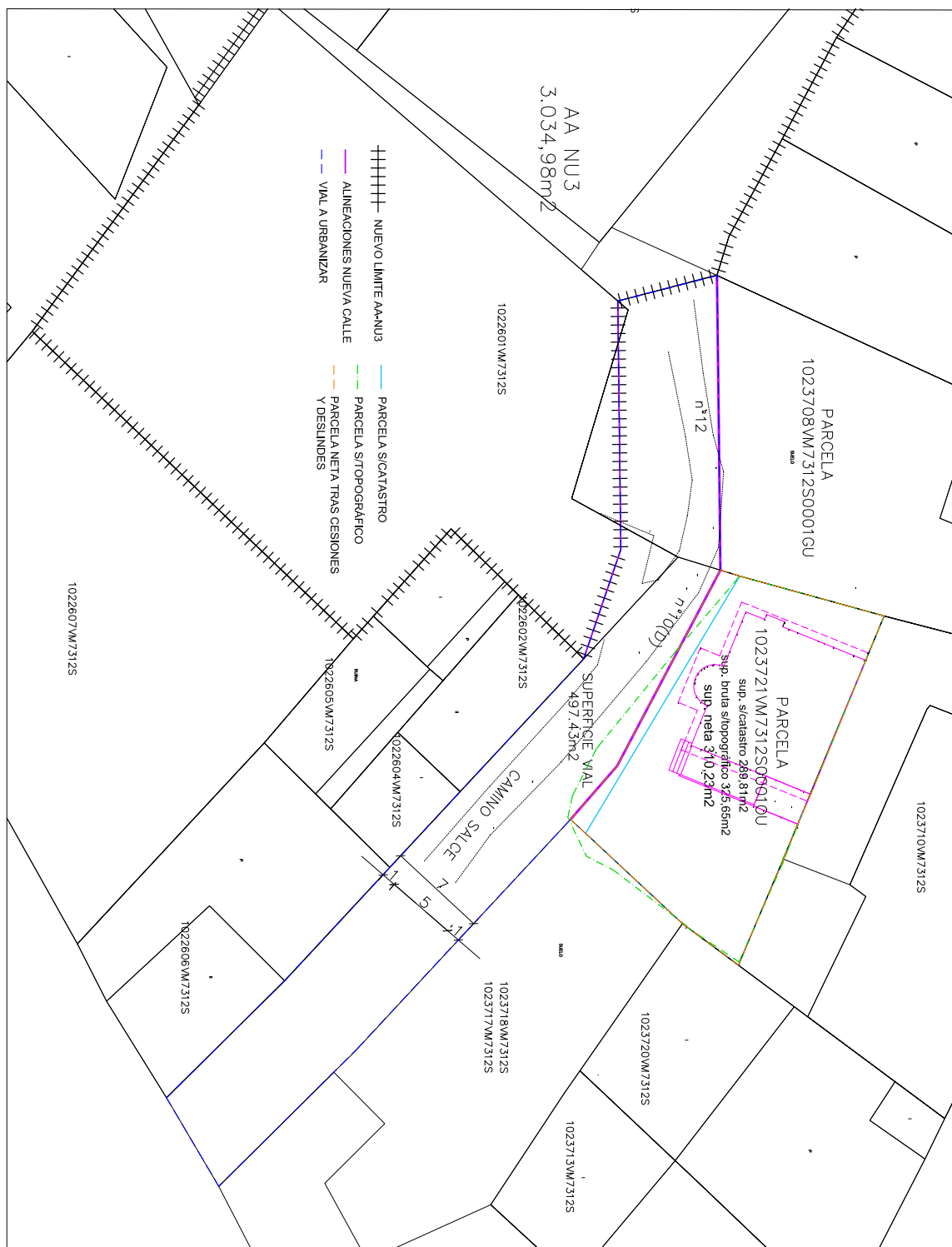
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS)
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL "AA-NU 3 (HUERTA DE REY)"

PROMOTOR
EMILIO MARÍA GARCÍA

MODIFICACIÓN LÍMITES AA-NU3
PLANO DE ORDENACIÓN NUM PO.3.2.

E: 1/1000
JULIO 2025

02



ARQUITECTAS
RUTH MAMBRILLA CABANAS
ANA ISABEL HERNANDEZ ASENUJO

C/ Mercurio 15 Local
38003 Resaca del Duero Burgos
654 373 220
ruthmambrilla@protonmail.com
C/ Galileo 13 2º E
40000 Salamanca
923 182 118
hazieraportales@gmail.com

d2ar
diseño de arquitectura

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM DE HUERTA DE REY (BURGOS)
II MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL "AA-NU3 (HUERTA DE REY)"

PROMOTOR
EMILIO MARIA GARCIA

NUEVO LIMITE AA-NU3, SUP. CESIÓN VIAL, PARCELA
RESULTANTE Y OCUPACIÓN EDIFICACIÓN EXISTENTE

E: 1/250
JULIO 2025

03